УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДГ „ЧЕПЕЛАРЕ“ - БАЗА „ЗДРАВЕЦ“ И БАЗА „ЕЛХИЦА“ В ГР. ЧЕПЕЛАРЕ, ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ“ в обособени позиции

Град Чепеларе, 2026

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ УСЛОВИЯ

Раздел I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

В съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) възложител на настоящата обществена поръчка е **Кметът на община Чепеларе.**

Договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва по реда и при условията на ЗОП между определения изпълнител и Община Чепеларе.

Раздел II
РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

На основание чл. 18, ал. 1, т. 12 и Част пета, глава Двадесет и пета, Раздел II от ЗОП и Правилника за неговото прилагане настоящата обществена поръчка се възлага чрез **публично състезание.**

За нерегламентираните в настоящата документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка /„Документацията"/ условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.

Раздел III
ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обекта на настоящата обществена поръчка е изпълнение доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Предметът на обществената поръчка обхваща изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на ДГ Чепеларе.

Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV):

- **39100000- Мебелировка;**
- **39161000- Мебелировка за детски градини**

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Технически спецификации на обществената поръчка, съдържащи се отделен документ.

Раздел IV
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Настоящата поръчка **е разделена на две** обособени позиции.

Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на корпусна и мека мебел за административни, учебни и спални помещения в база „Елхица" и база „Здравец"

Обособена позиция №2: Доставка на специализирано обзавеждане за хранителен блок и прилежащи помещения.

Раздел V.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

Раздел VI.
МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото на изпълнение на поръчката е Детска градина град Чепеларе:
База „Елхица“ с адрес гр. Чепеларе, ул. „Перелик“ № 1
База „Здравец“ с адрес гр. Чепеларе, ул „Здравец“ № 3.

Раздел VII.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. КОМУНИКАЦИЯ

1. Срок за изпълнение на поръчката:

- За всяка една от обособените позиции срокът за изпълнение е минимум 30 работни дни и не повече от 60 работни дни, считано от получаване на възлагателно писмо и приключва с подписване без забележки на приемо-предавателен протокол.

Комуникация:

Обменът на съобщенията и уведомленията между Възложителя и Изпълнителя е в писмен вид, на български език и се извършва чрез:

а) връчване лично срещу подпис или

б) по електронен път (по електронна поща) - на посочените от Възложителя и Изпълнителя адреси или по пощата или чрез куриерска служба - до посочения от Изпълнителя адрес, удостоверено с известие за доставяне.

Възложителят ще определи свой/и упълномощен/и представител/и по договора за координация и контрол на изпълнение на договора, както и за оперативен контакт с изпълнителя.

Изпълнителят трябва да посочи конкретни телефонни номера - фиксиран и мобилен, както и електронен адрес, които ще се ползват за комуникация с Възложителя.

Раздел VIII.
РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Участниците не могат да предявяват спрямо Възложителя каквито и да било претенции за разходи, направени от тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

Раздел IX.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Прогнозната стойност на поръчката се определя в евро, без включен ДДС и е максимална за оферираме от участниците.

Обща прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е **40 069,00 €** (четиридесет хиляди и шестдесет и девет евро) без ДДС.

За Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на корпусна и мека мебел за административни, учебни и спални помещения в база „Елхица“ и база „Здравец“ прогнозната стойност е в размер на 15 645,00 €

За Обособена позиция №2: „Доставка на специализирано обзавеждане за хранителен блок и прилежащи помещения“ прогнозната стойност е в размер на 24 424,41 €.

Прогнозната стойност е определена на база на пазарни проучвания на идентични и сходни по вид артикули.

Участник, който предложи цена, която надхвърля определената прогнозна стойност за съответната обособена позиция ще бъде отстранен от участие.

Условията, реда и начина на плащане се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка.

Раздел X.
ОСНОВНИ УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСИРАНЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е с осигурено финансиране с Административен договор№21/Г.6/02/004000-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. по интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони”.

Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка ще се извършват по банков път в евро. Възнаграждението за извършените работи, предмет на настоящата обществена поръчка, се заплаща при условията и по реда, определени в договора за обществена поръчка и правилата по-долу.

Плащания. Плащанията ще се извършват съгласно проекта на договор от документацията за участие.

Плащането не се извършва в случай, че за изпълнителят е получено потвърждение от Националната агенция по приходите или Агенция „Митници” за наличието на публични задължения, като в този случай плащането се осъществява съобразно указанията на данъчната администрация.

Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на договора за обществена поръчка, освен при условията и по реда, определени в договора и в съответствие с чл. 116 от ЗОП. Данъчната фактура да съответства на изискванията на българското законодателство и да бъде попълнена с коректни придружителни документи или наличие на

доказателства, че разходът е правомерен.

Ако данъчната фактура не бъде приета на едно или две от посочените основания, срокът за плащане спира да тече.

В случай, че за изпълнението на договора за обществена поръчка, Изпълнителят е възложил изпълнението на част от поръчката на подизпълнител, и същата може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя в съответствие с разпоредбите на чл. 66, ал. 7, 8, 9 и 10 от ЗОП.

Директните разплащания към подизпълнители се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането за плащане Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

Възложителят има право да откаже директно плащане на подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено от Изпълнителя, до момента на отстраняване на причината за отказа.

ГЛАВА ВТОРА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Раздел I
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Общи изисквания към участниците.

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко отговарящо на изискванията на закона и на Възложителя, посочени в обявлението и настоящата документация българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание. В процедурата могат да участват и чуждестранни лица или техни обединения /сдружения/, както и обединения на български и чуждестранни лица.

Не се изисква създаването на юридическо лице за участие в процедурата, когато участник е обединение /сдружение/. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да представи само една оферта.

Всяко лице може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение, като едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

"Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, родините по права линия без ограничения, родините по съребрена линия до четвърта степен включително и родините по сватовство до четвърта степен включително.

„Контрол“ е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Съгласно чл. 36, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Ако за доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

Общи изисквания към обединенията.

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание. Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма.

В случай че участникът е обединение, същият трябва да представи копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Възложителят изисква в акта за създаване на обединение страните да:
- определят партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка;
- са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на настоящата обществена поръчка, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство;
- са уговорили срокът на обединението да е най-малко за времето, за което поръчката следва да се изпълнява.
- да е определено лице или лица, което/които да представляват обединението за целите

на обществената поръчка и което/които да е/са упълномощен/и да задължава/т, да получава/т плащания и указания за и от името на всеки член на обединението и от обединението като цяло;

- да е определено наименование на обединението.

В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, както и тези за регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт, се доказва от съответните членове на обединението съобразно разпределението на участието им в изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Подизпълнители.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по чл. 66, ал. 2 от ЗОП поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото сключване.

Раздел II
ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

I. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице едно или повече от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП:

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 114а - 114т, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 -353е от Наказателния кодекс;

Липсата на основанията по чл. 114а - 114т, чл.159а– 159г, чл. 192а, чл. 209-213, чл. 253-253б, чл. 301-307, чл. 321 и чл. 321а от НК се посочват в Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни присъди в ЕЕДОП.

Липсата на основанията по чл. 172 от НК се посочват в Част III: Основания за изключване, буква В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси и тежко професионално нарушение, въпрос „Нарушение на задълженията в областта на трудовото право“ от ЕЕДОП.

Липсата на основанията по чл. 255б от НК се посочват в Част III: Основания за изключване, буква В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси и тежко професионално нарушение, въпрос „Нарушение на задължения в областта на екологичното право“ от ЕЕДОП.

Липсата на основанията по чл. 352-353е от НК се посочват в Част III: Основания за изключване, буква В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси и тежко професионално нарушение, въпрос „Нарушение на задължения в областта на социалното право“ от ЕЕДОП.

Липсата на основанията по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а, чл. 256-260 от НК се посочват в Част III: Основания за изключване, буква Г: Специфични национални основания за изключване от ЕЕДОП.

Основанията по т. 1. се отнасят и за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на

тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят и за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

В случаите, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1. се отнасят и за това физическо лице.

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1., в друга държава членка или трета страна;

Основанията по т. 2. се отнасят и за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнася и за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

В случаите, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 2. се отнасят и за това физическо лице.

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. Това ограничение не се прилага в случаите на чл. 54, ал. 5 от ЗОП;

Забележка: Информацията по т. 3. може да бъде получена от НАП по седалището на участника.

Обстоятелствата по т. 3. се посочват в Част III: Основания за изключване, буква Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски в ЕЕДОП.

Точка 3. не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

Обстоятелствата по т. 4 се посочват в Част III: Основания за изключване, буква В: Основания свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, въпрос „Пряко или косвено участие в подготовката на процедура за възлагане на обществена поръчка“ от ЕЕДОП.

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

Липсата на обстоятелствата по т. 5 се посочват в Част III: Основания за изключване, буква В: Основания свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение, въпрос „Подаване на неверни данни, укриване на информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на поверителна информация по процедурата“ от ЕЕДОП.

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

Липсата на основанията по т. 6 се посочват в Част III: Основания за изключване, буква В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси и тежко професионално нарушение, въпрос „Нарушение на задълженията в областта на трудовото право“ от ЕЕДОП.

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.*Основанията по т. 7. се отнасят и за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му*

В случаите, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 7. се отнасят и за това физическо лице.

Липсата на основания по т. 7 се посочват в Част III „Основания за изключване“, Раздел „В“: Основания свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси и професионално нарушение“, въпрос: „Конфликт на интереси, свързан с участието в процедурата по възлагане на обществена поръчка“ от ЕЕДОП.

Участник за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по т. 3 по-горе, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

II. Изисквания за отстраняване, свързани с националното законодателство:

1. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако участникът не попада в изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

2. Изисквания съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП

Участникът да не е свързано лице по смисъла на § 2, т.45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

3. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а, 256-260 от НК.

4. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП).

5. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП).

6. при наличие на обстоятелствата по чл. 113 от Закона за сметната палата;

7. влязло в сила решение за налагане на санкция на юридическо лице по чл. 83а, ал. 5, т. 1 от ЗАНН

Важно: Липсата на основанията по т. II. се декларират в ЕЕДОП, Част III: „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“.

Декларирането на съответствието с националните основания за отстраняване от процедурата се прави само с попълване с отговор „Не“ в част III, Раздел Г от ЕЕДОП.

При отговор „Да“, лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

Възложителят отстранява от процедурата за възлагане на обществената поръчка и на следните основания:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените

условия за изпълнение на поръчката;

3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 от ЗОП;

4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

5. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

6. участник, който е нарушил забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

7. участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си при писмено искане за това от страна на Възложителя.

При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез прилагане на електронен ЕЕДОП с предоставяне на съответната информация.

Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

При деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 ЗОП по отношение на юридическото лице, както и тези, свързани с критериите за подбор, ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.

В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника.

Когато документи, свързани с участието в настоящата обществена поръчка, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

Възложителят не поставя изисквания по чл. 55 от ЗОП.

РАЗДЕЛ III
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ
Отнасят се и за двете обособени позиции!

Възложителят определя критерии за подбор, които не съставляват показатели за оценка на офертите, а определят минималните изисквания за допустимост на участник в процедурата.

1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОДНОСТ /ПРАВОСПОСОБНОСТ/ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

Възложителят не поставя изисквания за годност към участниците.

2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

2.1. Участникът да има минимален общ оборот на стойност не по-малко от два пъти прогнозната стойност на обособената позиция, за която се подава оферта, общо през последните 3 (три) приключили финансови години, изчислен на базата на годишните обороти.

Документи, с които се декларира съответствието: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор", раздел Б „Икономическо и финансово състояние").

Доказване:

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен или представяне на справка за общия оборот.

Участник, чуждестранно лице, който бъде избран за изпълнител на поръчката, преди подписване на договора за изпълнение е необходимо да представи еквивалент документ съгласно националния си закон.

Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

В случаите по чл.112, ал.9, т.1 от ЗОП, преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Информацията обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Участниците могат за конкретната поръчка да използват капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово състояние.

!!! При кандидатстване за повече от една обособена позиция изискването за минимален общ оборот за последните три приключили финансови години на стойност не се увеличава и е достатъчно участникът да има общ оборот покриващ два пъти прогнозната стойност на обособената позиция с по-висока стойност.

3. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят определя следните минимални критерии, въз основа на които се установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси, както и с опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество.

1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнени най-малко 1 (една) дейност с предмет идентичен или сходен с тези на поръчката.

За Обособена позиция №1 Под „дейност, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка", следва да се разбира извършване на дейности, свързани с изработката и/или снабдяване и монтаж на мебелни изделия.

За обособена позиция №2 Под „дейност, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка", следва да се разбира извършване на дейности, свързани с изработката и/или снабдяване и монтаж на професионално кухненско обзавеждане за обекти за обществено хранене.

Възложителят не поставя изискване за обем.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП *(Част IV „Критерии за подбор", Раздел В „Технически и професионални способности").*

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 98 от Закона за сметната палата.

„Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 98 от Закона за Сметната палата и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

В случаите по чл. 112, ал. 9, т. 1 от ЗОП, преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето техническо съответствие с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

По отношение на критериите, свързани с опит за изпълнение на поръчката, участниците могат

да използват капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът използва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът използва техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по чл. 65, ал. 4 от ЗОП, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 от ЗОП.

Раздел IV.
ДЕКЛАРИРАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

Преди сключването на договор за възлагане на обществената поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

ГЛАВА ТРЕТА.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Критерий за възлагане:

Важно! Прилага се и за двете обособени позиции!

1. Критерий за възлагане:

Възложителят ще възложи настоящата обществена поръчка чрез определяне на икономически най-изгодната оферта при критерий **НАЙ-НИСКА ЦЕНА**, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

2. Класиране на офертите

На първо място по се класира участникът, предложил най-ниска цена.

3. Ред за класиране при наличие на две или повече оферти с предложена най-ниска цена

В случай, че най-ниската цена е предложена в две или повече оферти, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

За обективна база по смисъла на чл. 72, ал. 1, т. 2 ЗОП се определя прогнозната стойност на

обособената позиция.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
Раздел I.
ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА УЧАСТИЕ

Възложителят осигурява пълен, неограничен и пряк достъп до документацията по настоящата процедура чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“) към Агенцията по обществени поръчки (електронен адрес: https://app.eop.bg).

Раздел II
РАЗЯСНЕНИЯ

Комуникацията и всички действия в хода на поръчката следва да бъдат извършвани в ЦАИС ЕОП.

Лицата могат да поискат от възложителя разяснения по условия, които се съдържат в решението, обявлението и/или документацията за обществената поръчка в срок, съгласно чл. 180, ал. 1 от ЗОП, а именно до 5 дни, преди изтичане на срока за получаване на оферти. Исканията за разяснения се изпращат, като съобщение, чрез платформата.

Разясненията се публикуват в платформата, в профила на купувача на възложителя, в срок съгласно чл. 180, ал. 2 от ЗОП, а именно в 3-дневен срок от получаване на искането. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след горепосочения срок.

Раздел III
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Обменът на документи и съобщения между възложителя и участниците ще се осъществява чрез платформата.

Съгласно чл. 102 от ЗОП, участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. Възложителят може да постави изисквания за защита на информация с конфиденциален характер при предоставяне на информация на участниците в хода на процедурата, както и при сключването на договора за обществена поръчка.

ГЛАВА ПЕТА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
Раздел I
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

При изготвяне на оферти всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

С подаването на офертата се счита, че всеки участник се съгласява с всички условия на възложителя, в т.ч. с определеният от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. (чл. 101, ал. 7 от ЗОП).

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта (чл. 101, ал. 8 от ЗОП).

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта (чл. 101, ал. 9 от ЗОП).

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура (чл. 101, ал. 11 от ЗОП).

Офертите се изготвят на български език. (чл. 101, ал. 6 от ЗОП).

Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език.

Срокът на валидност на офертите, следва да бъде 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Раздел II
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА

В съответствие с чл. 101, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и чл. 39 от ППЗОП офертата се състои от:

a) „Документи относно личното състояние и критериите за подбор" - с информацията и документите за декларираме и доказване на личното състояние на участника и съответствието му си критериите за подбор;

b) „Техническо предложение", включващо документите и доказателствата, определени в настоящата документация;

c) „Ценово предложение" със съдържанието, определено по-долу.

Раздел III
ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

Документите относно личното състояние и съответствието с критериите за подбор включват:

т.1 Електронно подписан „Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съставен и попълнен в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и настоящите Указания, за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е

приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. ЕЕДОП е представен в настоящата документация в отделен файл.

Указание за подготовка на ЕЕДОП:

1) При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

2) Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1).

3) Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, съгл. чл. 40, ал. 1 от ППЗОП;

4) Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

5) Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.

6) В ЕЕДОП по ал. 1 могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

7) При необходимост от декларираме на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

8) Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

9) Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

т.2 Документът съгласно изискванията на чл. 37, ал 4 от ППЗОП (когато е приложимо);

Раздел IV.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП)

Участникът следва да приложи попълнено техническо предложение по образец и предложение за

изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя. В образецът участникът задължително попълва::

➢ Срок за изпълнение на поръчката. Участникът оферира своя срок за изпълнение на доставката. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на получване на възлагателно писмо и приключва с приемо-предавателен протокол.

За обособена позиция №1 Минимално допустимият срок за изпълнение на поръчката е 30 работни дни, а максимално допустимият – 60 работни дни.

За обособена позиция №2 Минимално допустимият срок за изпълнение на поръчката е 30 работни дни, а максимално допустимият – 60 работни дни.

Ако оферираният срок за изпълнение е по-дълъг от определеният с настоящата документация максимален срок или по-къс от определения минимален срок, участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

➢ Гаранционни срокове

Участникът оферира свои гаранционни срокове за всеки артикул поотделно. Минималните гаранционни срокове са 24 месеца от подписване на приемо-предавателни протокол.

Важно! Ако оферираният гаранционен срок /оферираните гаранционни срокове/ не отговарят на посочените изисквания, участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

Към образеца на техническото предложение Участникът следва да разработи и предложи приложение, което да съдържа „Предложение за изпълнение”. Същото не подлежи на оценка, но е основният документ, чрез който Възложителят се уверява в способността на участника да изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Техническата спецификация. В него участникът следва да докаже, че разполага с необходимата организация, ресурси и технологично разбиране за качествено и навременно изпълнение и следва да съдържа следните компоненти:

Предложението за изпълнение на поръчката следва да съдържа минимум следните базови елементи:

1.1. Предложение за изпълнение на отделните етапи на поръчката. Следва да бъдат обхванати всички работни и технологични процеси необходими за изпълнение на предмета на поръчката.

1.2. Предложение относно организация, мобилизация и разпределение на използваните човешки и материални ресурси. Следва да се посочат всички експерти (по длъжности) за изпълнение на предвидените дейности в отделните етапи за изпълнение на поръчката, както и конкретните им задължения и използваните материални ресурси. Предложението следва да включва и линеен график за изпълнение предмета на поръчката. Графикът трябва да отразява всички дейности, включени в предмета на поръчката, при съблюдаване на правилната технологична последователност. Графикът следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на технологичните процеси представени в предложението на участника. В линейния график трябва да бъде илюстрирана продължителността на всички дейности, включени в предмета на поръчката, да е отчетено необходимото време за

извършването им и да са посочени за всяка дейност използваните човешките ресурси и оборудване. Участник, чиито Линейно - календарен график има липсващи елементи и е в противоречие с описаното в „Техническото предложение“, техническите спецификации или други условия, заложени в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението ще се отстранява.

Участникът следва да предложи и минимум 1 (една) мярка за взаимозаменяемост и 1 (една) мярка за обезпечаване на присъствието на експерти на необходимото място и време за изпълнение на техните задължения.

1.3. Предложение за начин на комуникация и координация с възложителя по време на изпълнение на отделните етапи на поръчката, с определени отговорни лица за комуникацията и координацията, като се посочат конкретните им задължения и минимум (1 една) мярка общо за обезпечаване на прецизност и устойчивост на комуникацията и координацията.

1.4. Предложение за план за осигуряване на гаранционна поддръжка и устойчивост на доставените мебели. Планът следва да е съобразен с техническата спецификация на мебелите, особеностите при ползването им и спецификата на обекта в който ще се доставят и ползват. Минимален обхват на плана:

- Превантивен мониторинг включващ действия по предложение на участника;

-Реакция при констатирани повреди и/или дефекти, включително описание на процедури и срокове. Участникът следва да опише човешкия и технически капацитет, който ще използва за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на мебелите.

Към планът следва да бъде представена и минимум една мярка за обезпечаване на срочното и точното му изпълнение.

С въвеждането на описаните минимални изисквания към предложението за изпълнение на поръчката възложителят цели да получи увереност, че участникът разполага с нужните организационни умения, човешки и технически ресурси даващи му възможност да изпълни качествено и в срок предмета на поръчката

Цялостното изложение и всеки един от елементите на Техническото предложение следва да съответстват на техническата спецификация и условията на процедурата, да отчита спецификата на конкретния предмет на обществената поръчка и изложението по него да е адекватно и да не е формално. Възложителят ще приеме, че конкретен елемент от изложението е „формално разработен“, когато по външни признаци се отчита наличието на минимално изискуемия елемент от минимално изискуемото съдържание на Техническото предложение или за този елемент, но при анализ на съдържанието се установява, че то не отчита спецификата на конкретния предмет на обществената поръчка и/или по своята същност не може да се съотнесе към съответния елемент за който е разработено и/или поради начин на изписване и представяне не може да се установи съответствие с останалите предложения по конкретния елемент.

Възложителят ще приеме, че не е „отчетена спецификата на конкретния предмет на обществената поръчка“ в случаите, когато конкретната дейност и/или начин на нейното изпълнение може да се съотнесе и приложи към всяка една подобна на предмета на настоящата

обществена поръчка дейност без да се характеризира с конкретен начин на изпълнение, съобразен с известните към момента обстоятелства по предмета на настоящата поръчка, както и с налични специфични особености, които водят до необходимост от предложение за специфичен начин на изпълнение на част или всички предложени действия от елемента, ако това е необходимо.

За Адекватен /относим елемент от предложението възложителят ще приеме такова, което отговаря на спецификата на конкретната обществена поръчка, същността и обхвата на предложението съответства на очакваните резултати и целите за конкретния елемент, както и съответства на конкретния елемент на предмета на обществената поръчка, за която се отнася.

Навсякъде където в минималното съдържание на предложението се изисква представянето на мерки, всяка една от мерките трябва да бъде представена минимум чрез: наименование, същност на мярката, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, времеви план за прилагане на дейностите по мярката, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности и посочване на конкретните му задължения, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, контролни дейности и мониторинг по изпълнението на мярката с посочване на честота на прегледите, действия при констатирани отклонения от изпълнението ѝ, лица отговорни за контрола при отклонение и конкретните им задължения за корективни действия както и дефиниране на очаквания и целен ефект от прилагането на конкретната мярка. Предложените мерки следва да не са формални, да отчитат спецификата на конкретната обществена поръчка и да са адекватни.

С цел яснота на предложението и ангажимента на участника за изпълнение на обществената поръчка, не се допуска отделни елементи от съдържанието на съответната мярка да се представят в общо изложение (всяка една предложена мярка трябва да бъде изложена минимум чрез съдържанието посочено в горния абзац), както и не се допуска отделни елементи по мерките да се представят общо за няколко мерки (например за две или повече мерки да се посочи общо същност и обхват на мерките или да се посочи общо очаквания и целен ефект от прилагането на мерките и т.н.).

Всички предложения и елементи към съответната мярка трябва да са вътрешно непротиворечиви, да съответстват един с друг по съдържание и функционалност и като съвкупност трябва да са свързани в логично и функционално единство и насочени към конкретната цел и очакван резултат. Когато участникът представя методи, същите следва да се представят като същност и обхват, конкретните действия по прилагането на метода, отговорните за прилагането и изпълнението на дейностите по него експерти и конкретните им задължения, цели и очаквани резултати от приложението на метода.

Участник, чието предложение показва вътрешна несъвместимост и/или противоречие, по отношение на начин на изпълнение, срокове, организация, човешки ресурси или др., включително и вътрешни противоречия в конкретен елемент, се отстранява от по-нататъшното участие в обществената поръчка, както и противоречия с нормативната уредба, технически стандарти и/или правила, включително и/или използване на отменени такива.

Участниците в обществената поръчка следва да спазват посочените минимално изискуеми елементи от предложението, както и всички изисквания въведени с тях.

Техническо предложение включващо предложение за изпълнение на поръчката, чиито елементи не са разработени с посоченото по-горе минимално съдържание и/или не отговарят на изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие няма да се допуска до последващо оценяване.

Ако в техническо предложение липсва елемент или част от елемент от посочените за задължителни и/или в някое от горните приложения участникът е допуснал противоречие, в това число и касаещо последователността и/или взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на текстове показващи непредназначеност към предмета на настоящата поръчка ще се отстранява от участие.

Участник чиято програма и/или линеен календарен график и/или предложение има липсващи изискуеми показател/раздели и показват технологична несъвместимост на отделните операции, както и противоречие с техническата спецификация и/или други условия заложени в процедурата ще се отстранява.

Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на обявените условия и настоящата документация, ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 107, т.2, буква ”а” от ЗОП.

Раздел V.
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП)

Участникът следва да приложи попълнено Ценово предложение по образец, в съответствие с изискванията на Възложителя. Посочените цени е необходимо да бъдат представени до втория знак след десетичната запетая.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

Ценовото предложение следва да се прикачи в ЦАИС, от участника, на указаните от Възложителя места.

Раздел VI.
ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Подаването на офертата се осъществява чрез Централизирана електронна платформа* (платформата) съобразно правилата за нейното ползване и при спазване на изискванията, поставени от възложителя.

*Забележка: За повече информация за използването и работата в системата ЦАИС ЕОП - https://www2.aop.bg/cais-eop-aktualno/

Правилата за ползване на системата ЦАИС ЕОП са публично достъпни на електронен адрес: https://help.eop.bg/supplier/index.htm

При подаване на офертата, платформата изисква същата да бъде подписана с КЕП, чрез функционалността на ЦАИС ЕОП. Не се изисква подписване на отделни документи и части от

офертата, с изключение на ЕЕДОП. С подписването на офертата чрез функционалността на платформата се счита, че офертата е подписана в нейната цялост. Подписването с КЕП се извършва от представляващия участника или от упълномощено за тези действия лице. В случай, че упълномощено лице е подписало офертата, следва същото да бъде посочено в част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б от ЕЕДОП.

Платформата съхранява в криптиран вид подадените оферти до тяхното отваряне. Подадената оферта се криптира с уникален ключ, генериран в интернет браузър на потребителя. Генерираният ключ се изтегля и запазва на устройство на участника след добавяне на поръчката в неговия профил.

Важно: Генерираният ключ трябва да се съхранява на сигурно място. С него участникът следва да декриптира подадената оферта. Декриптирането може да се извършва в периода от изтичането на срока за получаване на оферти до обявените дата и час за тяхното отваряне, за което ще получи съобщение от платформата. Участници, които не са декриптирали своята оферта или ценово предложение, до посочените крайни срокове се отстраняват от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

Всички действия и бездействия в платформата на лица, оправомощени от възложителите и стопанските субекти, с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права или законни интереси на други лица, се приемат за извършени от възложителя, съответно от стопанския субект.

Възложителят и стопанските субекти носят отговорност за достоверността, актуалността и пълнотата на въведената от тях информация в платформата, както и за спазването на сроковете, съобразно компетентността им.

Обменът на документи и съобщения между възложителя и участниците ще се осъществява чрез платформата.

Документите и съобщенията се считат за връчени с постъпването им на потребителския профил на получателя, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат.

Потребителите на платформата са задължени да следят профилите си в нея за наличието на съобщения и документи.

Представяне на оферти. Срок на подаване

Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се подават от участника или от упълномощен от него представител чрез ЦАИС ЕОП съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и при спазване на изискванията на възложителя.

Офертите могат да се подават до 23:59 часа на деня, посочен в обявлението за обществена поръчка, като краен срок за представяне на оферти и в съответствие с графика на обществената поръчка в ЦАИС ЕОП.

Важно: След крайния срок за подаване на оферти участникът трябва в определен от възложителя срок да декриптира подадена от него оферта.

Участници, които не са декриптирали офертите си, в т.ч. съдържащото се в тях ценово предложение, в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстраняват от участие на основание

чл. 107, т.5 от ЗОП.

Раздел VII.
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Отварянето на офертите ще се извърши в ЦАИС ЕОП на датата, часа и мястото посочени в обявлението в съответствие с графика на обществената поръчка в ЦАИС ЕОП.

Когато заявленията за участие или офертите са получени чрез платформата, след декриптирането им от председателя на комисията в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването.

Комисията за разглеждане и оценка на офертите се назначава и извършва действия по реда и при условията на чл. 51 и сл. от ППЗОП.

Класирането на участниците се извършва, като на първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка. При равен брой точки, по-голяма тежест има офертата, с по-ниска цена.

<u>ГЛАВА ШЕСТА</u>
ГАРАНЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Раздел I
ГАРАНЦИИ

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за възлагане на обществената поръчка, при спазване разпоредбите на чл. 112.

Размерът на гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % /три/ процента от общата стойност на договора.

Гаранцията за изпълнение следва да се представи от изпълнителя при сключване на договора.

Възложителят предвижда да се предостави и гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства за изпълнение предмета на договора. Гаранцията за гарантиране на авансовото плащане е в размер на стойността на предоставения аванс, при условията на договора.

Забележка: Ако Участникът, избран за изпълнител, не желае авансово плащане, отпада задължението му да осигури гаранция за аванса.

Гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансовото плащане, може да се внесат по банков път по посочената по-долу банкова сметка на Възложителя или да се представят под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, или под формата на застраховка, която безусловно и неотменимо обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение на договора при необходимост се удължава, според изискванията на Възложителя.

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово плащане. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора и гаранцията за авансово плащане по банков път това следва да стане по следната сметка:

Банка: ……
IBAN: ……
BIC: …….

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора и гаранцията за авансово плащане да бъдат банкова гаранция, същата следва да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да е в полза на Възложителя и да съдържа задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо писмено искане от Възложителя по договора, декларирящ, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по Договора или гаранцията за авансово плащане, да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след приключването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение по договора или гаранцията за авансовото плащане да бъдат застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, същата следва да отговаря на следните условия:

- Да бъде безусловна, неотменимо да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.
- Да е предвидено да се заплаща еднократно, а не на вноски.
- Застрахователната сума да е равна на размера на гаранцията за изпълнение.
- Да бъде издадена от застрахователно дружество, лицензирано и регистрирано съобразно изискванията на Кодекса на застраховането и Търговския закон на Република България за извършване на дейност по т.15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането или да е нотифицирало Комисията за финансов надзор (КФН), че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на представяне на услуги, включително да сключва класовете застраховки по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането на територията на Република България (за застрахователно дружество, регистрирано в държава членка на ЕС или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);
- Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице (Бенефициент) в застрахователната полица по тази застраховка;
- Изпълнителят предава на Възложителя по договора един оригинал на застрахователната полица. Към нея следва да се приложат Общите условия на Застрахователя (и Специалните условия, ако са приложими) по този вид застраховка;

- В застраховката трябва да бъде посочен изрично предметът на обществената поръчка, за която се представя гаранцията за изпълнение по договора или гаранцията за авансовото плащане;
- Застраховката трябва да покрива единствено рисковете, свързани с реализацията на договора, предмет на обществената поръчка и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор;
- Застрахователната полица по застраховката следва да бъде с начало на действие датата на влизане в сила на договора, предмет на обществената поръчка и край на действие датата на изтичане на договора, предмет на обществената поръчка. В полицата следва да бъде заложен удължен срок за предявяване на претенции, произтичащи от неизпълнение на договора, предмет на обществената поръчка – плюс 30 (тридесет) дни след неговото приключване;
- За доказване валидността на застраховката, Изпълнителят следва да представи на Възложителя по договора документ за платена застрахователна премия – копие, заверен „вярно с оригинала".

При представяне на гаранционното обезпечение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или в застраховката изрично се посочва предмета на обществената поръчка, за която се представя гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

ВАЖНО: Когато гаранцията е под формата на парична сума се представя копие от платежния документ за внесената сума. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция или застраховка, се представя оригинал на документа.

Изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по- малък от определения в договора размер. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранциите се представят и в превод на български език.

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Гаранцията за изпълнение на договора се задържа при установено неизпълнение на договора и се освобождава при окончателно уреждане на взаимоотношенията между страните, в т.ч. и до прекратяване на възникнали съдебни или други спорове по същия договор.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение по договора.

Гаранционна поддръжка.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и

появилите се впоследствие дефекти за всички доставени артикули и обзавеждане.

Участниците следва да предложат гаранционни срокове за всеки артикул по отделно, като предложените не трябва да са по-кратки от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на доставката, отбелязана в Приемо-предавателния протокол.

В рамките на гаранционния срок изпълнителят за своя сметка отстранява възникналите повреди и дефекти и се задължава да извършва гаранционна поддръжка, която включва труд, резервни части, както и отстраняване на всички неизправности и повреди, възникнали не по вина на възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на изпълнителя, включително подмяна с нови на ремонтно-непригодните артикули, механизми и модули.

Изпълнителят следва да осигури гаранционна поддръжка на доставеното обзавеждане по време на гаранционния срок при следните условия:

- Време за реакция при уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – до 2 работни дни от получаване на уведомлението и време за отстраняване на възникналата повреда/дефект до 5 (пет) работни дни от подаването на уведомяването за възникнала повреда и/или дефект;
- Гаранционното обслужване се осъществява на място в съответния обект или на място посочено от изпълнителя. При наличие на повреда и/или дефект, които не могат да се отстранят на място, изпълнителят следва да транспортира повредената и/или дефектирала мебел до съответната база/сервиз за своя сметка. Товаро-разтоварните разходи, както и разходите за транспорт до сервиза и обратно са за сметка на изпълнителя. При приемане на мебели за гаранционен ремонт, изпълнителят е длъжен да осигури подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране, в случаите, когато това е необходимо. След извършване на ремонта и/или отстраняване на повредата и/или дефекта, мебелта следва да бъде върната на възложителя отново за сметка на изпълнителя.
- При невъзможност в рамките на срока до 5 (пет) работни дни, за отстраняване на проблема в дефектиралото обзавеждане, същото се заменя от изпълнителя с ново от същия или по-висок клас в срок не повече от 15 (петнадесет) работни дни от дни от получаване на уведомлението.
- В случай, че изпълнителят не предприеме действия по отстраняване на повредите или замяна на дефектиралото обзавеждане в срок, възложителят може да отстрани повредата за сметка на изпълнителя. В този случай всички разходи по поправката или замяната са за сметка на изпълнителя.

Раздел III.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Договорът се сключва във формата и със съдържанието на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на

които последният е определен за изпълнител на поръчката.

Договорът за обществената поръчка се сключва при условие, че участникът, определен за изпълнител:

а) представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 70 от ППЗОП;

б) изпълни задължението по чл. 112, ал. 1, т.2 ЗОП;

Възложителят не сключва договор, когато:

а) участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор;

б) участникът, класиран на първо място не изпълни някое от условията посочени по- горе, или

в) участникът, класиран на първо място не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В такъв случай, Възложителят може да определи за изпълнител участника, класирания на второ място, или да прекрати процедурата. За отказ от сключване на договор се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което Възложителят е уведомен своевременно.

Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

ГЛАВА СЕДМА.
ДРУГИ УКАЗАНИЯ

МОТИВИ за неприлагане на стандартизирани договори и клаузи по чл. 231, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП

Съгласно чл. 231, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), възложителите прилагат одобрените от Агенцията по обществени поръчки (АОП) стандартизирани проекти на договори и клаузи, публикувани в Портала за обществени поръчки, освен когато естеството на поръчката не позволява това.

В конкретния случай предметът на поръчката е доставка на мебели, а в Тематична област „Образци и списъци“ на Портала за обществени поръчки не е публикуван и одобрен от АОП стандартизиран проект на договор, приложим за договори с такъв предмет.

Поради това, липсата на утвърден стандартизиран договор за доставка на мебели обективно възпрепятства прилагането на чл. 231, ал. 4 от ЗОП.

Допълнително, спецификата на поръчката изисква включването на клаузи, съобразени с конкретните условия на изпълнение –конкретни срокове за производство, доставка и монтаж, съобразени с графика на обекта и координация между различните видове мебели. Стандартизираният договор не позволява адекватно регулиране на тези специфични срокове и условия. Тези обстоятелства допълнително обуславят необходимостта от изготвяне на индивидуален проект на договор, съответстващ на спецификата на поръчката.

Въз основа на гореизложеното, Възложителят мотивирано прилага индивидуален проект на договор, различен от стандартизираните образци по чл. 231 от ЗОП.

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

а) когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

б) когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

Сроковете в документацията са в календарни дни.

Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Указания за подготовка на поръчката

Приложение №1 -Техническа спецификация

Образец № 1 - ЕЕДОП;

Образец № 2 - Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка;

Образец № 3 - Ценово предложение;.

Образец № 4 - Проект на Договор за възлагане на обществената поръчка